

(א) וקדושין (עג.), (ב) ברכות כח. ושי"ן, (ג) רש"י מוחק וי"צ גירסת רש"י אינא דקאלא לנבייהו ועי' ב' גירסאות בב"י אה"ע סימן ו', (ד) פסחים ט': חולין לה. דהי ית, (ס) ב"ב כד., (ז) [נעיל יג. ושי"ן,] (ח) דהי ית. ע"ש תוספתא טהרות פ"ו, (ח) [תוספתא שם,] (ט) ב"ק מד': פנהדרין עט., (י) [יומא פד:], (י) [בבב"א: גויס, גויס,] (יג) [שבת קכט. ושי"ן,] (טז) ג"ל מאי רוב העיר אינא טי'. רש"י, (ג) בבב"א: גויס, (ס) בבב"א: גוי, (ע) [נפסנהדרין עט. ד"ה וכל כתבו מוס' מירון לה ויכ"צ בב"ק מד': ד"ה כל ועי' תוספות דהי ית. ד"ה ספיקא,] (פ) [ימות קה',

מוסף רש"י

תשע חנויות בו' ולקח מאחת מהן. מהן החטם (פסחים ט.), ספיקו אסור. דנפקא לן מהאי כפיקא בתרא דיומא (פד.) ובפ"ק דמנוחה (לקמן) כל קבוע מנחתא על מנחתא דמי, וזה מן הקבוע לקח (וחולין צה. ובבב"י פסחים ט.) וכיון שלקחה ממקום הקביעות מחולקין ליה מנחתא על מנחתא (נדח יח.), ובבבבצא. שער המנא דקרקע בין החנויות (פסחים ט.) דהוא ליה מופרש מהן ולא לקחו ממקום הקביעות (נדח יח.) דלדיד (וחולין צה.) הלך אחר הרוב. דכל דפריש מרובא פריש דמיון דפריש אין כאן מורת דפריש אין כאן מורת קבוע (פסחים ט.) דהתם לאו קבוע הוא (וחולין צה.) ומותר (נדח יח.), מוהשעה צפרדעים בו' ספיקו טמא. ואע"י דרובא צפרדעים ואין להם טומאה, כיון דשק קבוע צניחא הוא ליה מנחתא על מנחתא (נדח יח.) וארב לו. קרא ימירא הוא, נכסחו כי יהיה אש שוה לנפשו וקם עליו (סנהדרין טט.). ורבנן, דפליגי עליה דב"י שפעון מאי דרשי ביה, אמרי דבי ר' ינאי פרט לזורק אבן לגו. לתוך חנויות האשויש ויש שם כנענים וישראלים ואינא לממיר לנכענים מתכין (ב"ק מד.) אבל מתכין לישראל זה והרג את חבריו לא תשא קרבא למעטי (סנהדרין טט.). אי נמי פלגא רפילגא. מנשה כנענים ותמשה ישראלים (ב"ק מד.) ספק נפשות להקל. למה לי קרא למפטריה, הא כיון דמאי לממיר לבתום קא מתכווניה, אית לך למפטריה משום דספק נפשות להקל מוהיילו העדה (סנהדרין טט.). לא צריכא דאיכא תשעה צריכא ישראלים. דאי לאו קרא הוא אמיתא זיל נתר רובא וישראלא חיובין, ואע"ג דלמא לאו להאי חיובין נתכיון להרוג את זה והרג את זה חיובי, קא משמע לן קרא דהואיל והוא ליה כנעני קבוע צניחא, כנענייה, כנענייה, דמי וספק נפשות להקל, ולכל מיני דקיימא לן קבוע מנחתא

צקרונוט של ציפורי. ביום השוק ססיעות ושיירות ממקום אחר באות שם: **וכדרכי אמי**. דהשתא אינא רוב סיעה ורוב העיר: **ונעלם צקרונוט**. משמע על הקרון: **בשעת קרונוט**. שהשיירות באות לעיר: **בשרה לכהונה**. כדקאמר והוא כשרים עוברת שם דאינא למימר שמהם היה: **אכל פירש אחד מציפורי**. דידעינן ודאי דמן העיר היה אע"פ שציפורי עיר שרובה משיאין לכהונה: **הולד שסוקי**. דבחד רובא לא מכשר: **וכי הא דכי אסא רב דימי אחר זעירי אחר רבי חנינא ואמרי לה**. שלא הזכר רב דימי כאן אלא זעירי אחר רבי חנינא דזעינן תרי רובי וכדמפרש טעמא: **הולגין אחר רוב העיר**. להכשיר: **ואין הולגין אחר רוב סיעה**. כגון במקום רחוק מן העיר דבדאי מאנשי הסיעה הוא אין מכשירין אותה ואפילו רובן כשרין: וקשיא לן כלפי לייא. כנגד איפוא הדבר הזה סובב: **הני גידיי**. רוב סיעה גידיי ויש להלך בהן אחר הרוב: **והני**. של עיר: **קביעי**. ואמרינן לקמן כל קבוע מנחתא על מנחתא דמי ואפילו אין שם אלא אחד פסולה: **ולא אחר רוב סיעה גרידא**. והכי קאמר אין הולגין אחר רוב סיעה לבדה וכל שכן אחר רוב העיר לבדה: **מ"ט**. אחר רוב סיעה לא: **גורה אטו רוב העיר**. דקביעי: **ופרכינן רוב העיר גמי**. אי עקר הבעל מציתו ואזל לגבה הוא גייד וקי"ל כל דפריש מרובא פריש: ומשני **אינא דקאלוא לגבייהו בו'**. ולא גרסינן **ט** מאי אינא. י"ש שהולכת היא אללו והוא ליה קבוע הלכך אפילו כרוב כשרים או רוב העיר או רוב סיעה פסול כרבי יהושע ומשום תרי רובי אינשרה **דלינא** למיגור מידי: **ולקח בשר מאחת מהן**. במקום קביעות: **ספיקו אסור**. דכל קבוע מנחתא על מנחתא דמי: **ובנמאלא**. בשר הנמאלא בשוק ולא ידעינן מחאז פריש: **הלך אחר הרוב**. הואיל והבא לפנינו לא במקום קביעות לקחה וכבר פירשה על ידי אחר וכל דפריש מרובא פריש: **דקאסי לה רובא מעלמא**. וכגון שרוב דאינא תרי רובי או שרוב טבחי כל המדינה ישראל דאינא תרי רובי רוב העיר ורוב המדינה גידיי: **אלא מחשעה צפרדעים בו'**. תוספתא היא במס' טהרות תשעה צפרדעים ממס' ברכות היחיד ושרץ אחד כגון זב שהוא דומה לצפרדע צניחה ונגע באחד מהן ספיקו טמא: **אלא מחשעה שרצים בו'**. אף היא תוספתא במס' טהרות וקתני ברה"י ספיקו טמא ברה"ר ספיקו טהור אלמא מנחתא דמי ולקולא דאי לאו מנחתא דמי אין כאן ספק טומאה אלא ודאי טומאה דהא רובא שרצים: **אמר קרא וארצ לו עד שיהא מסכוין לו**. פרט למתכוין להרוג את

זה והרג את זה הכי דרשי ליה ר"ש בסנהדרין. ואמרינן התם ורבנן היכי דרשי ליה: **אמרי דבי ר' ינאי פרט לזורק אבן לגו**. לתוך חצרות בני אדם כנענים^(ט) וישראלים אבל שני ישראלים עומדין ונתכוין להרוג^(כ) זה (והרג זה) והתרו בו וקבל התראה ונפלה הכאה על חצירו חייב. והיינו טעמא דקאמר הכא ורבנן משום דבסנהדרין הכי איתא: **סיוק ליה דרובא כנענים^(ט) נינהו**. ולמה לי קרא. ואי נמי פלגא ופלגא אכתי לא אינטריך קרא דמהיכא תיתי דניקטליה: **ספק נפשות**. [ספק] דיני נפשות להקל דהא והיילו העדה כתיב (במדבר לה): **דהוא ליה כנעני^(ט) קבוע צניחה**. ואשמועינן האי קרא דכל קבוע מנחתא על מנחתא דמי: **הוראם שעה היטה**. הך דריב"ג לורך שעה היטה או ראו שם שאר יידי היבר דברים להחיר אבל לדורות תרי רובי זעינן: **מסיב רבי ירמיה בו'**. קס"ד דמשום רוב העיר גרידתא אינשריה ואמר רב [עלה] הלכה כרבי יוסי:

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

טו.

אמר רב צקרונוט של צפורי היה מעשה בו' פי' לעולם דלא טענה צרי ור' יוחנן בן נורי במרוייהו הינא דלא טענה צרי לכ"ע זעינן תרי רובי והא דלא קאמר בזיניוא לעולם דלא טענה צרי משום דבאתקפתא לא קאמר אי בטוענת צרי בו' אי נמי נוכל לפרש דבזיניוא נמי איירי בצרי ודאינא מגו ולא תקשי הלכתא אהלכתא דדוקא דיעבד פסיק שמואל כר"ג כדאמר לעיל ואת לא תעביד עובדא עד דאינא רוב כשרין אף על גב דלעיל משמע דברוב אחד שרי למתחלה רב חייא בר אשי סבר דלכתחלה זעינן תרי רובי ומתני' קתני הרי זו תנשא דמשמע למתחלה:

דלמא אורא אידי רנבייהו. פי' לתוך ביתם דאפילו בתוך העיר לא חשיב קבוע דדמי לנמאל צין החנויות דלא חשיב קבוע וכן גבי מניוק מושלך בעיר לא חשיב קבוע הואיל ולא נמאל צנית ולכן פירש צקונטרס שפירש בועל מציתו וא"ת דבגזיר פ"ד (דף יב. ושם) פריך אהא דאמר האומר לשלוחו לא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם מקן סתומה ומסיק אמינא לך אלא אשה דלא גיידא ואת אמרת אין איסורא דגייד וכי תימא ה"ג בשוקא אשכחא וקדיש התם הדרא לנימוחא משמע לגבי אדם לא שייך כל דפריש מרובא פריש משום דהדר לנימוחיה ולאו פירכא היא דהתם בשעת האיסור כשזה בא על שום אשה הדרא לנימוחא האשה שקידש השליח אצל הכא כי אזלי איניהו לגבה בשעה שאסורה הרי הוא גייד: **פרט^(ט) לזורק אבן לגו**. תימה דלר' שמעון קבוע מנא ליה ואין לומר דמסקינן צפ' הנשרפין (פנהדרין דף עט. ושם) דר"ש סבר כרבי דליף נמינה נמינה ואייתר ליה וארצ לו לקבוע דאכתי לתנא דבי חזקיה מנא ליה קבוע דלית ליה דרבי דהא צאין מתכיון פטור ממנוון^(ט):

וספק נפשות דחקל. תימה למ"ד התראה ספק לא שמה התראה אפילו ספק נפשות להחמיר פטור משום דהתראה ספק היא ואי למ"ד שמה התראה היכי פטרינן ליה כשנמאל שישאל הרג הא מיחייב בצכה את זה וחזר והכה את זה^(ט) וצונתר כשאלמו לו אל תותיר אע"ג דספק הוא וי"ל דשאלני התם שיועד בודאי שיצא לידי איסור אם יותיר או יכה שנייהם מש"ה שמה התראה אבל הכא אינו יודע שודאי יצוא לידי איסור שאינו יודע את מי יכה:

ולא יוחסין לא בעינן תרי רובי ורמינהו בו'. הוא מצי לשנויי שאני מניוק דלית לי חזק' דכשרו'. ולרצ

לא בעינן תרי רובי והתנן מוצא

בני **פרט לזורק אבן לגו**. לתוך חצרות בני אדם כנענים^(ט) וישראלים אבל שני ישראלים עומדין ונתכוין להרוג^(כ) זה (והרג זה) והתרו בו וקבל התראה ונפלה הכאה על חצירו חייב. והיינו טעמא דקאמר הכא ורבנן משום דבסנהדרין הכי איתא: **סיוק ליה דרובא כנענים^(ט) נינהו**. ולמה לי קרא. ואי נמי פלגא ופלגא אכתי לא אינטריך קרא דמהיכא תיתי דניקטליה: **ספק נפשות**. [ספק] דיני נפשות להקל דהא והיילו העדה כתיב (במדבר לה): **דהוא ליה כנעני^(ט) קבוע צניחה**. ואשמועינן האי קרא דכל קבוע מנחתא על מנחתא דמי: **הוראם שעה היטה**. הך דריב"ג לורך שעה היטה או ראו שם שאר יידי היבר דברים להחיר אבל לדורות תרי רובי זעינן: **מסיב רבי ירמיה בו'**. קס"ד דמשום רוב העיר גרידתא אינשריה ואמר רב [עלה] הלכה כרבי יוסי:

מאלא

על מנחתא דמי מהאי קרא נפקא לן (ב"ק מד: ובבב"י סנהדרין טט) והא ליהא למליף מיניה כרובא דמי, דהא מהיכא תיתי לן, דלמא הא דפטור ליה להאי משום דספק נפשות להקל ולא משום דתשעינן ליה כרובא, אבל מנחתא על מנחתא דמי מיניה, דאי לאו מנחתא על מנחתא דמי לא הוה ליה ספק נפשות להקל ואמאי פטור הא רובא דישאל ניהו, ורבנן אית להו מתכיון ליה והרג את זה חיוב (סנהדרין טט.).

פא א ב מיי פ"ח מהלכות איסורי ביאה הל' יד סמג לאוין קא טוש"ע אה"ע סימן ו ספק פ"ח יח:

ג א מיי פ"ח מהלכות מאכלות אסורות הל' יא סמג לאוין קמא טור ש"ע י"ד סימן קי סע"ג: **צא** ד מיי' שם וטוש"ע שם ובב"י ס"א: **צב** ה ו מיי' פ"ח מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה ב: **צג** ז מיי' פ"ד מהל' ורמ' הלכה א סמג לאוין קמג.



תורה אור השלם

1. ובי יקדח איש שגא לרעהו וְאָרֵב לוֹ וְקָם עָלָיו וְהִכּוּהוּ נָפֶשׁ וְנָתַן וְנָס אֶל אֶחָת הָעִירִים הָאֵלֶּה: דברים יט יא



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אמרי וכו' להרוג את זה והרג את זה:



תוספות ר"ד

בקרונות של צפורי היה מעשה וכדו' ינאי דאמר נבעלה בשעת קרונות כשירה לכהונה פי' קרונות האבים במקום אחר ומתקבצים שם ליום השוק והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עובדים שם הדהה תרי רובא לכשרות רוב זעירי רובי סיעה. פי' כל זה מפני שלא ידעה למי נבעלה אבל אי ידעה ואמרה לכשר נבעלתי הליכה כר"ג ונאמנת אפילו ברוב פסולים: ומקשי' ומי בעי תרי רובי והתניא ט' תנורות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר קבוע במחצה על מחצה דמי ובבבבצא הלך אחר הרוב דכל דפריש מרובא פריש. ומתהר מעלה עשו ביוחסין: איתמר אר"ח פי' דבעי' תרי רובי: א"ר יירא כל קבוע במחצה על מחצה דמי בין לקולא בין לחומרא לחומרא כגון ט' תנורות דאמרו. א"י ט' צפרדעים ושרץ א' ביניהם ברה"י ונגע באח' מהן ואינו יודע באיזה מהן נגע ספיקו טמא. לקולא ברה"י ונגע באח' מהן ביניהן ברה"ר ונגע באח' מהן וא"י באיזה מהן נגע ספיקו טהור אלא במחצה על מחצה דמי ולקולא. דאי לאו במחצה על מחצה דמי אין כאן ספק טומאה אלא ודאי טומאה דהא רובא שרצים: